

第3讲 法律目的

一、法律有目的吗

- （一）人是具有理性并有目的的社会存在
 - 1、目的
 - “人在行动之前，根据需要在观念上为自己设计的目标或结果”
 - 2、法律目的
 - 人类创立法律的一般目的与特定国家的立法者制定法律的总体目的与条款的具体目的
 - 3、学者观点
 - 王泽鉴：“任何法律均有其规范意义和目的”。
 - 目的法学创始人耶林：“目的是全部法律的创造者。每条法律规则的产生都源自一种目的，即一种实际的动机”。
 - 伯尔曼：法律“不仅包含有人的理性和意志，而且还包含了他的情感、他的直觉和献身，以及他的信仰”；“法律不只是推行世俗政策的工具，也是生命终极目的和生活意义的一部分”。
 - 张明楷：目的是刑法的创造者，刑法是国家为了维护特定的目的而制定的，刑法的每个条文尤其是规定犯罪与法定刑的分则性条文(本条)的产生，都源于一个具体目的。刑法的最高使命，便是探究刑法目的。
- （二）法律目的论的反对者
 - 英国学者阿蒂亚：法不存在一般性目的，只有立法者和执法者的目的，而立法者的目的不是法的目的

法从根本上说是一种工具，一种实现社会目的的工具，这种目的不是法本身的目的，而是立法者和执法者的目的。法律可以被制定来服务于截然相反的目的。因此，法不是一个具有自身目的的、独立存在的制度，相反，法只不过是一个工具——制订和实施法律的人可以通过它实现其确定的政策和目标的工具，或服务于经济目的，或服务于道德目的，或服务于这个社会或统治阶级的目的。

二、法律目的是什么

- （一）一般目的（学理性目的）
 - 1、含义
 - 回答的是法律作为一个整体所具有的抽象目的
 - 探究法律本身的一般意义与价值
 - 2、学说
 - （1）法律的目的=人的目的
 - 任何法律都是人的或人类的法律，是人类需要法律这种规范规制与调整人们之间的社会交往活动与交往关系，使之彼此实现稳定、和谐与持久的社会合作关系
 - 康德：人的存在，在其自身，就是含有最高的目的
康德所说的人的目的就是法律的最终目的。
 - （2）法律目的=维护和平安全（人类早期社会）
 - 霍布斯：在自然状态下的法律目的就是自我保全，维护和平。
 - 洛克：人类天生都是自由、平等和独立的；人们联合成为国家和置身于政府之下的重大和主要目的是保护他们的财产。立法者制定和公布法律的目的“只是为了人民的和平、安全和公众福利”；“法律除了为人民谋福利这一最终目的外，不应再有其他目的”。
 - 卢梭：虽把成为一切立法体系的最终目的的全体最大幸福归结为自由和平等两大目的，但是自由和平等都只能在和平安全的条件下才能实现
 - （3）法律的目的=实现人的幸福的最大化或快乐的最大化
边沁
 - （4）法律的目的=确认并保障公民的基本宪法权利
德沃金：法律是用来实施基本的和宪法的“权利”
 - 3、范的观点
 - 维护和平与安全，形成良好的社会秩序，以和平的方式避免暴力冲突

维护和平是实现法律其他目的的先决条件，如果一个人无论在家庭之内还是家庭之外，都无法相信自己的人身和财产是安全的，那么对他而言，就没有什么公平、自由。

- 通过定分止争，使人们的人身与财产得到保障，维护公平正义

● (二) 立法目的

● 1、含义

- 回答的是一部法律的总体目的

● 2、与一般目的的关系

- 为了实现法律的一般目的而设立的，在一定意义上说，二者可以互替

● 3、性质

- (1) 具体性 (每一部法律不同)

任何一部法律或某一法条的起草都具有其鲜明的目的性，体现了统治阶级或人民的利益与需要

- (2) 随着社会主要矛盾和社会关系的变化而与时俱进

1、计划经济条件下的“倒买倒卖”，构成“投机倒把罪”

随着商品经济尤其是市场经济的确立，“倒买倒卖”实际上就是一种普遍的市场商业交易行为，因此，“投机倒把罪”于1997年《中华人民共和国刑法》修订时即被取消。

2、1997年修订的刑法将原流氓罪取消，而将其分解为强制猥亵罪-猥亵儿童罪（第237条）、聚众淫乱罪（第301条）、聚众斗殴罪（第292条）、寻衅滋事罪（第293条）等罪

● 4、出现位置

- 第1、2条

1、《民法典》第1条：“为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法”。

2、《刑法》第1条“为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况，制定本法”。第2条：“刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，以保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行”。

3、《个人信息保护法》第1条：“为了保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，根据宪法，制定本法”

● 5、王利明：法律的目的

- (1) 立法目的

- i. 含义：立法者在制定某个制度、规范、概念时所持的目的
- ii. 特点：针对某一部法律来所说的，具有宏观意义，它强调某个法律所追求的规范社会的目标

- (2) 立法意旨（具体目的）

- 含义：特定法律条款的意旨，是立法目的的具体化

- (3) 法律的目的

- 指向立法目的与条款的具体目的，更指向一个国家的全部法律或法治所要达到的一般目的，或法律在人类史上说具有的一般目的或抽象目的

e. g. 刑法的总体目的是惩罚犯罪、保护人民
而各具体条款的各种犯罪构成及其惩罚措施设立目的的虽不相同，
但都是实现惩罚犯罪、保护人民这一整体立法目的。

● (三) 具体目的

● 1、含义

- 回答的是法律具体规范条款之目的

● 2、特点

- 易随着条款内容的修改而变化

● 3、与一般目的、立法目的的关系

- 需依赖立法目的或法律整体目的

- e.g. “劳动碰瓷”案需要立法目的（原则）解释

1、“劳动碰瓷”：一些劳动者采取不正当手段，故意制造劳动争议，以获取额外利益的行为。

*额外利益的获取方式：《劳动合同法》第82条：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

2、立法目的的解释

(1) 《劳动合同法》第3条：订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

(2) 《劳动合同法》第1条：为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，制定本法。

- e.g. 德沃金在《法律帝国》中分析过“埃尔默案”——具体目的与立法目的的冲突

案件事实：埃尔默的祖父曾在生前遗嘱中将其遗产交由埃尔默继承。埃尔默作为继承人毒死了他的祖父即被继承人，按照当时纽约州的法律，只要遗嘱有效，继承人有权获得遗产。也就是说根据条款的**具体目的**，埃尔默有权获得继承。
法院判决：然而，代表多数派的厄尔法官却运用了**立法目的**予以解释。厄尔法官认为：假设制定遗嘱法的立法者目的是让杀人犯获得继承，那是荒唐的。如果让埃尔默获得遗产，就不合乎立法者的目的。

• 三、法律目的的实现方法：目的解释 purpose VS purpose interpretation

- （一）目的解释是实现法律目的的重要方法

- 1、目的解释的含义

- **法律适用的主体，包括执法者和司法者，进行符合法律目的的法律解释 的方法**

- 2、目的解释的重要性

- **霍布斯**：法律的本质不在于其文字，而在于其意向或意义。
- **卡尔·卢埃林**：“如果要懂得一部法律的含义，就必须根据其假定的目的进行理解。如果一部法律仅仅只是宣布法律规则，而没有目的或目标，则毫无意义。”

- 3、目的解释的分类

- （1）主观解释

- i. 含义

- **立法者**的意图

- ii. 方法

- **历史解释**，即探究历史上的立法者的意图与目的

如埃尔默案（见前）

如东汉归还宝剑案：

东汉沛郡守何武判富翁遗书案：富翁有家资二千万，养有一男一女两个孩子。女儿女婿都很无赖，儿子年幼。富翁病重，写下遗书：写下遗嘱：“张一非我的儿子，家财全部给予我的女婿，是外人不得争夺。”“只留下一把剑给幼子，并要求在儿子满15岁才交付。到了男孩满15岁那年，姐姐、姐夫仍然不给此剑，男孩只好到沛郡官府告状。太守何武的判词推定**立嘱人目的是为了保护幼子**，才将所有财产归女儿女婿，**否则会引起贪心的姐姐、姐夫谋财害命**。

何武主观断定“剑”乃决断之意，应理解为待富翁儿子满15岁必然要诉讼，重新分配遗产。最后判所有遗产转归儿子。法官说：弊女恶婿，温饱十年，已经是够幸运的了。

- （2）客观解释

- 含义

- 探究**法律文本**的目的

1、王利明将目的解释理解为客观目的解释：目的解释是指通过探求**制定法律文本**的目的以及**特定法律条文**的立法目的，来解释法律的含义

2、波斯纳反对解释者对探究立法者的原意，应当探究法律条文的目的：

一个现代法官与宪法的起草者们几乎没有什么共同之处。要让现代法官站在宪法起草者的位置上想象出他们是否会否决禁止人工流产、鸡奸性行为、反企业兼并法规、积极补偿行动等是枉费心机的。**我们同宪法的制定者没有相关的共同实践。他们没有我们所具有的经验，他们不理解我们所了解的，此外对于他们会怎样从他们的价值来判断我们的经验，我们没有一点提示。**将这种想象中的作者和读者合二为一的浪漫理想状态移入法律中，也许不仅费力不讨好，而且也没有必要。

- （3）拉伦茨：法律解释应兼顾主观与客观目的

- 法律解释的最终目标只能是：探究法律在**今日法秩序的标准意义**，只有同时考虑**历史上的立法者的规定意向及其具体的规范想法**，才能确定法律在法秩序上的标准意义。需考量both主客观因素

- （二）目的解释之价值与可能缺陷

- 1、价值

- （1）权利的源泉

耶林：目的是内在的生活和被掩盖的灵魂，但它却是一切权利的源泉。

- （2）克服法律文字的僵化与机械，增强法律的适应能力

布莱克斯通（1765~1769）引用案例：

曾有法律规定，那些在风暴中弃船而逃者即丧失船上的所有财物，船只和装载的货物应当全部归留在船上的人所有。

在一场危险的暴风雨中，所有的船员都弃船而逃，只有一名生病的乘客因为**有病未能逃离船只**。令人意外的是，此船安全抵港，于是这名病人继续占有该船，并宣称享有法律规定的权益。

对于此案，所有精通法律的人都认为这个病人的情况**不符合法律的目的**，因为制定该法律规定的目的是为了**奖励那些冒着生命危险保护船只的人**，而该乘客呆在船上的理由不是为了保护船只，而且也没有对船货得以保全起任何作用。

- (3) 修补并完善法律
 - 法律的适用需要解释。在解释过程中，解释者的解释是否合理、妥当、准确，一个基本的判断标准就是看看是否合乎法律的目的
 - 《立法法》第119条：“最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释，应当主要针对具体的法律条文，并符合立法的目的、原则和原意”。《立法法》的意图很明显，就是要求司法解释符合立法的目的。
 - 最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》要求：“人民法院对于所适用的法律规范，一般按照其通常语义进行解释；有专业上的特殊含义的，该含义优先；语义不清楚或者有歧义的，可以根据上下文和立法宗旨、目的和原则等确定其含义”

- (4) 作法律漏洞的补充与适用依据

最高人民法院《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》将立法目的作为民事案件中漏洞填补的方法之一，该《意见》第7条规定：“民事案件没有明确的法律规定作为裁判直接依据的，法官应当首先寻找最相类似的法律规定作出裁判。如果没有最相类似的法律规定，法官可以依据习惯、法律原则、立法目的等作出裁判，并合理运用法律方法对裁判依据进行充分论证和说理”。最高人民法院《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》指出：民商事案件无规范性法律文件作为裁判直接依据的，除了可以适用习惯以外，法官还应当以社会主义核心价值观为指引，以最相类似的法律规定作为裁判依据；如无最相类似的法律规定，法官应当根据立法精神、立法目的和法律原则等作出司法裁判，并在裁判文书中充分运用社会主义核心价值观阐述裁判依据和裁判理由。

- 四川泸州“二奶”继承案（第三者：公序良俗）
 - 法律规则和法律原则之间的关系？
 - 规则：遗赠；原则：公序良俗
 - 规则上升为原则：实际上是意思自治原则与公序良俗原则的冲突
 - 为何后者优先？
 - 运用立法目的解释：维护当事人的意思自治并不是支持其出轨行为
 - 规则是刚性的，而原则更加基础，有阐释的弹性
 - 其各自的功能和适用？
 - 规则适用：全有或全无——明确裁决
 - 原则适用：利弊权衡——作为法律漏洞的补充
 - *目的解释方法当属于解释方法之桂冠：因为只有目的论的解释方法直接追求所有解释之本来目的，寻找出目的观点和价值观点，从中最终得出有约束力的重要的法律意思。
 - *张明楷：目的解释具有决定性，在对每一个法条可以做出两种以上的解释结论时，只能采纳法条目的的解释结论。

- 2、缺陷

- (1) 扩大了自由裁量权
- 由于目的解释需要解释者探究立法者的目的或法律文本的目的，从而要求解释者以“立法者”的立场重构法律的目的论，因而目的解释赋予了解释者以极大的自由裁量权，从而使目的解释面临走向解释者的目的之危险。
- (2) 使规则意义上的法治时刻处在危险之中
- 在中国可能性不大，受到政治规矩的约束比较大
- (3) “目的”本身内在地具有模糊性——目的是谁的目的？
 - 文本的起草者or讨论者or批准or 通过者的目的？

- (三) 从哪里寻找和发现法律的目的？

- 1、齐佩利乌斯

- (1) 法律出台之前的历史及其发生史为探求法律所要实现的目的提供了重要的线索
- (2) 法律产生过程中积累的各种立法材料（如立法理由书以及立法活动记录）为法律的目的提供了发生史线索
- (3) 有关法律目的的线索也可在法律本身当中找到，比如法律的序言、法律的上下文、法规范体系中的位置
- (4) 解释者以立法者的身份确定法律的目的。即法律的涵义会随着时代精神的变迁而变迁，而这种意义变迁常常是法律语词的语义空间当中进行，法律的语义空间从一开始就是为法律目的的精确化而存在的。即使可以清晰地确定立法目的，但该立法目的与当今主流社会价值伦理观念相悖时，解释者就可以按照当今的观念对立法目的进行重构。

- 2、默勒斯

- (1) 法律的内在目的，法律规范是为实现特定的目的或目标而创设，立法者所表达的对如何规制社会的构想就是内在的法律目的——立法目的

- （2）明示或推断的规范目的以及不明示的法律目的。明示的目的多体现在其“序言”部分或为首的几个条款中。不明示的情形下，必须先从法律内部的规范中以推断的方式解读法律的目的。这需要高超的技艺。——**具体目的**
- （3）立法理由，它将规范文本及立法目的精确化，立法理由本身也是指令的组成部分，是探明指令立法目的及其原则的重要辅助手段，它实为指令正文中规范文本的补充。——**立法目的**
- （4）借助解释的辅助手段：有疑义时唯利自由、唯利消费者或劳动者。——**解释者之重构立法目的**